

税金から暮らしと政治が見える

△2

三木 義一

今年も高額納税者の公示がなされ、マスコミでも大々的に報道されると思います。ドイツの裁判所に留学しているとき、裁判官に日本の新聞を見せて説明したら、「こんなことを公示して守秘義務に反しないのか？」と不思議がられました。

確かにおかしいですね。税務署に申告したデータが公示され、自分の納税額等が広く世間に知られるのですからプライバシーも何もあったものではありません。

それもそのはず、日本のこの制度は脱税等を摘発するための「密告制度」を前提にしていますから、羽振りがいいのに公示されてい

高額納税者番付のからくり

ない人がいる場合に知らせてください、ということなのです。このような制度をまだ残していること自体、わが国の人権感覚が希薄な証拠のように思われてなりません。

とはいえ、一度ぐらい載ってみたいもんだ、と私も

申告をずらし、公示逃れ

思います。しかし、載ったら大変です。住所まで公示され、インターネットでも番付が利用されていますから、寄付等の格好のターゲットになりますし、防犯対策も万全にしなければならなくなります。

また、高額納税者の中には載る以上、一番になりた



いと考え、可能な節税をすべてやめて、意識的に納税額を増やして日本一になつた方もいます。最近では芸能人が「売れていること」を証明するために意識的に高額納税しているようにも思われます。

しかし、載ったら困る人います。従業員の給料を

公示の対象になる納税者は三月三十一日までに申告書を提出した納税者になっているのです。そこで、三月中に公示の対象になる金額(一千万円)以下の申告をしておいて、四月に入ってから本当の額を申告するのです。

こういう公示逃れは、実務の世界ではしばしば行われているようです。しかし、常習的に行えば税務署も当然気づくはずで、こういう納税者に、加算税を課するかどうかなどが問題となっています。

いづれにせよ、納税者にこのような行動をとらせる公示制度そのものが問題ですね。しかも、本当の高額納税者が実は公示から逃れられるのであれば、この制度の存在意義はもう無くなっていると思いませんか？

(立命館大法学部教授)